



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים:

בתיק
479/16

- 1 אשכנזי איתן, ת.ז. 025621699
 - 2 אשכנזי אפרת בת שבע, ת.ז. 027424878
 - 3 מרקוביץ ביטון מרים, ת.ז. 025065749
 - 4 קאופמן סער יהודה, ת.ז. 052989803
 - 5 קאופמן יערה, ת.ז. 039407507
- באמצעות ב"כ עו"ד דוד סגל

נגד

הנתבעים:

- 1 חדזה פרלמוטר ת.ז. 819649
באמצעות ב"כ עו"ד זיוה ארנסטי
- 2 פרלמוטר יצחק ת.ז. 000819656 (ניתן פסק דין)
- 3 רוטמן שושנה ת.ז. 000819631 (נמחקה)
- 4 פרלמוטר יהודה צבי ת.ז. 000819664 (ניתן פסק דין)

התובעת שכנגד

בתיק:
1/48/2017

- 1 חדזה פרלמוטר ת.ז. 918649
- באמצעות ב"כ עו"ד זיוה ארנסטי

נגד

נתבעים שכנגד

- 1 אשכנזי איתן, ת.ז. 025621699
- 2 אשכנזי אפרת בת שבע, ת.ז. 027424878
- 3 מרקוביץ ביטון מרים, ת.ז. 025065749
- 4 קאופמן סער יהודה, ת.ז. 052989803
- 5 קאופמן יערה ת.ז. 039407507



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. אשכנזי איתן, ת.ז. 025621699

התובעים:

בתיק
479/16

באמצעות ב"כ עו"ד דוד סגל

1. חדוה פרלמוטר ת.ז. 819649

התובעת

בתיק:
1/69/2017

באמצעות ב"כ עו"ד זיוה ארנסטי

נגד

1. חנה קהת ת.ז. 56077142

הנתבעים

2. ברוך קהת ת.ז. 057055964

ע"י ב"כ עו"ד ריקי שפירא

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק דין זה בסוגיות בדבר הסגת גבול ופגיעה ברכוש המשותף.

א. רקע עובדתי

1. פסק דין זה עוסק בבית המשותף הממוקם ברחוב השיירות 7 בירושלים והידוע כגוש 30007 חלקה 237 (להלן: "**הבית המשותף**"). לבית המשותף 4 קומות (קומת קרקע ו-3 קומות נוספות) בהן שוכנות בסך הכל 20 דירות. הבית המשותף בנוי באופן זה בו בקומת הקרקע שוכנות 2 דירות, בקומה הראשונה 6 דירות, בקומה השנייה 6 דירות ובקומה השלישית 6 דירות. לבית המשותף 3 כניסות.

2. התובעים 1-2 והנתבעים שכנגד 1-2 (להלן יחד: "**אשכנזי**") הם בעלי זכויות החכירה בדירה הידועה כתת חלקה 15, הממוקמת בקומה השלישית של הבית המשותף, שטחה 57.88 מ"ר ולה 58/112 חלקים ברכוש המשותף (להלן: "**דירת אשכנזי**"). התובעת 3 והנתבעת שכנגד 3 (להלן: "**ביטון**") היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 10, הממוקמת בקומה השנייה, שטחה 57.88 מ"ר ולה 58/112 ברכוש המשותף (להלן: "**דירת ביטון**"). התובעים והנתבעים שכנגד 4-5 (להלן: "**קאופמן**") הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 16, הממוקמת בקומה השלישית, שטחה 57.88 מ"ר ולה 58/112 ברכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף (להלן: **"דירת קאופמן"**). למען הנוחות יכונן להלן התובעים והנתבעים שכנגד 1-5 **"הנתבעים"**. על אף שדירות קהת ופרלמוטר מוגדרות ככאלו הבנויות בקומה ראשונה ולא בקומת קרקע, הרי שבפועל הן ממוקמת על פני הקרקע כשאינן דירות נוספות תחתן.

3. דירות כל הצדדים להליך ממוקמות בכניסה א' של הבית המשותף (להלן: **"כניסה א'"**), המורכבת בסך הכל מ-6 דירות. בעלי תת חלקה 9, הם בעלי הדירה היחידה מבין הדירות בכניסה א' שאינם צד להליך.

4. הנתבעים 1-4 (להלן: **"הנתבעים"**) הם הבעלים של הדירה הידועה כתת חלקה 3, הממוקמת בקומה הראשונה, שטחה 57.88 מ"ר ולה 58/1112 ברכוש המשותף (להלן: **"דירת הנתבעים"**). הנתבעת 1 (להלן: **"הנתבעת"** או **"פרלמוטר"**) מתגוררת בדירת הנתבעים יחד עם בנה אנרי פרלמוטר (להלן: **"אנרי"**). הנתבעת 3 נמחקה מכתב התביעה לאחר שזה לא הומצא לה (ראה החלטה מיום 5.12.17). הנתבעים 2 ו-4 הודיעו כי יכבדו כל החלטה ובהתאם ניתנה ביום 5.12.17 החלטה לפיה הם פטורים מהתייצבות לדיונים. כמו כן נפסק כי "ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעים לפיו כל אשר ייפסק בתובענה שבין התובעים והנתבעת 1 יחייב גם את הנתבעים 2 ו-4".

5. בכתב תביעה בהליך העיקרי (479/16) נטען כי הנתבעים משתלטים על רכוש משותף על דרך של הקמת גינה פרטית וגידורה. לפיכך התבקש להורות על סילוק ידם מן השטח הסמוך לחלונות דירתם והמקיף אותו, תוך נשיאה בעלות פינוי הפסולת והצמחייה.

6. בתביעה שכנגד (תיק 48/17) נטען כי התובעים עצמם מבצעים שימוש שלא כדין ברכוש המשותף- בחלל חדר המדרגות, בגג, בהתקנת מזגנים על גבי הקירות החיצוניים, בהצבת מצלמות וכיוצא ב.

7. הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה שכנגד, ביחס לכל הנתבעים, הם מתן צו האוסר עליהם מלבצע שינויים ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של כלל בעלי הדירות, צו מניעה האוסר הצבת חפצים בכניסה לבית המשותף ובמבואת חדר המדרגות והסרת שילוט שהתקינו על קירות חדר המדרגות, צו לסילוק ידם של אשכנזי מחלל הגג של הבית המשותף והשבת מצב חלל הגג לקדמותו לרבות הריסת קירות גבס, הנמכת מפלס רצפה, הריסת תוספות בנייה והשבת צינורות המים של התובעת שכנגד לקדמותם. עוד התבקש צו מניעה המורה לאשכנזי לסלק את המזגנים מקירותיו החיצוניים של הבית המשותף וצו האוסר כל הנתבעים לבנות סוכה בסמוך לחלונות דירת פרלמוטר. כן התבקש לאסור על כל הנתבעים, ביחד ולחוד, להדליק אש פתוחה ולהציב נרות בכל שטחי הרכוש המשותף, כולל בחג החנוכה. כן התבקש צו האוסר על הנתבעים לתלות דגלים או שלטים על הקירות הפנימיים והחיצוניים של הבית המשותף. כמו כן התבקש צו האוסר על הנתבעים שכנגד להציב לפני או תחת חלונות דירת פרלמוטר או במפתן דלתה כל חפץ שעלול לחסום את שדה הראייה והאור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מדירתה כלפי חוץ. בנוסף התבקש ליתן צו כנגד ביטון להשיב את בלוני הגז למקומם, מתחת לחלונות דירתה.

8. תביעה נוספת (תיק 69/17), אשר הדיון בה אוחד עם ההליכים שפורטו לעיל, הגישה פרלמוטר כנגד חנה וברוך קהת (להלן: "קהת"), בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 4, הממוקמת בקומה הראשונה. בתביעה זו נטען גם כן לביצוע פעולות שונות ברכוש המשותף שלא כדין, לרבות פתיחת דלת בקיר החיצוני לכיוון החצר המשותפת ועשיית שימוש ייחודי בחלק מהשטח המשותף כמחסן.

9. פרלמוטר עתרה לצו האוסר על הנתבעים לבצע שינוי ברכוש המשותף, ללא קבלת הסכמה מפורשת של כלל בעלי הדירות, לצו מניעה האוסר על קהת להציב חפצים בכניסה לבית המשותף ובמבואת חדר המדרגות ובכל שטח אחר של הרכוש המשותף, צו המורה לקהת להסיר את השילוט שהתקינו על קירות חדר המדרגות. צו לסילוק ידם של קהת מכל שטחי הרכוש המשותף, סגירת הדלת שנפערה בקיר המשותף, הסרת השילוט מעל דלת הכניסה שנפערה, פירוק קירות בטון ודלת ברזל התוחמים את המחסן שסגרו, הסרת האדניות משטחי הרכוש המשותף, הסרת שטיחים, מחצלות ודשא מלאכותי מן הרכוש המשותף, פירוק מערכת ההשקיה, פירוק מצלמות, פתיחת בריכת ניקוז שנאטמה, הסרת מזגנים מקירות החיצוניים והשבת המצב לקדמותו בשטחי הרכוש המשותף.

10. ביקור במקום התקיים בנוכחות הצדדים ביום 7.4.19. בהליך זה התקיים דיון הוכחות לאחריו סיכמו הצדדים טענותיהם על פה.

ב. ההליך העיקרי (16/479) - עיקרי טענות הצדדים

11. ביחס להליך העיקרי טוענים התובעים כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי בשטח החצר הסמוך לדירתה ואף גידרה אותו. נטען כי אך לפני ביקור המפקחת במקום נפרץ חלק מהגדר. לטענת התובעים, הנתבעת הציבה בשטח החצר המגודרת חפצים, מבלי לקבל לכך את הסכמת בעלי הדירות. לטענת התובעים, טענת הנתבעת לפיה הגדר מוצבת במקום מזה שנים רבות לא הוכחה. עוד נטען כי המטרה הנטענת של הצבת הגדר, היינו פגיעה בפרטיות, אינה מצדיקה ביצוע שימוש ייחודי ברכוש משותף, מה עוד שבפועל גם עם קיומה של הגדר אין כל מניעה מלהביט דרכה.

12. פרלמוטר, מצדה, טוענת כי כלל לא השתלטה על רכוש משותף. לטענתה, שטח הגינה המקיף את דירתה פתוח לשימושם של דיירי הבית המשותף וכניסתם מעולם לא נמנעה. לטענתה, מדובר בשטח של כמטר וחצי הצמוד לחלונות דירת הנתבעים. נטען כי לתובעים, כמו ליתר דיירי הבניין, אין ומעולם לא היה מה לחפש בשטח חצר מצומצם זה פרט מלהטרידה. לטענתה, הגדר קיימת במקום מאז שנות ה-60 של המאה הקודמת כאשר ממועד כניסתם של התובעים לבית המשותף, הם היו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מודעים לקיומה של הגדר. פרלמוטר מדגישה כי מדובר בחצר קטנה שטיפחו הנתבעים מתחת לחלונות דירתם בדומה לבעלי דירות אחרים ובמטרה לזכות במעט פרטיות. לטענתה, קיימים שטחים משותפים רחבים נוספים אשר לא נמנעת מהתובעים הכניסה אליהם והם יכולים לעשות בהם שימוש.

13. נטען כי עוצמת הפגיעה שיש בהסרת הגדר אל מול הזכות הקניינית של הכלל נוטה לטובת הנתבעת. לטענתה, הסרת הגדר תוביל לפגיעה מהותית בזכויותיה ותפגע באופן ממשי בפרטיותה.

14. לטענת הנתבעת בסיכומיה, יש לדחות את התביעה גם מן הטעם שהנתבעת בעלת זכות של זיקת הנאה בשטח החצר המגודרת מכוח שנים. לטענה זו התנגדו התובעים בטענה כי מדובר בהרחבת חזית אסורה.

ג. התביעה שכנגד (48/17) - עיקרי טענות הצדדים

15. ביחס לאשכנזי נטען בתביעה שכנגד כי הם עושים שימוש בחדר המדרגות הסמוך לדירתם ובחלל הגג המשותף שמעל דירתם כמחסן פרטי. עוד נטען כי אשכנזי הציבו מחסן מודולרי לפני פתח העלייה לגג, דבר אשר מנע לחלוטין את הגישה לגג המשותף.

16. נטען כי אשכנזי ביצעו שינויים מרחיקי לכת בגג ללא קבלת הסכמות בעלי הדירות כדן. לטענת פרלמוטר, אשכנזי סגרו חלק משטח הגג המשותף באמצעות קירות גבס משולבים בקורות עץ ומתכת, תוך יצירת הפרדה בין החלק שמעל העמודה הכוללת את דירות הצדדים לבין חלקים אחרים של הגג. נטען כי במהלך ביצוע העבודות גרמו אשכנזי נזק לצינורות וציוד השייך לפרלמוטר. עוד נטען כי אשכנזי הגביהו את רצפת הגג במטרה להניח עליה ריצוף ויצרו איטום בחלק הפנימי שסגרו. נטען כי פעולות אלו מעידות על כוונתם לעשות שימוש בשטח שסגרו לצרכים פרטיים שלהם.

17. לטענת פרלמוטר, אשכנזי התקינו מנועי מזגנים על הקירות החיצוניים של הבית המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות לכך ותוך שהם מכערים את חזית הבניין ויוצרים מפגעי רעש. כנגד אשכנזי נטען עוד כי בחג הסוכות הם נוהגים לבנות את סוכתם בצמוד לחלונות דירת פרלמוטר ובכך חוסמים את החלון לחלוטין. כמו כן נטען כי בחג החנוכה שולחים אשכנזי את ילדיהם להדליק נר בתוך כוס פלסטיק בסמוך לבלוני הגז ולחלונות דירת הנתבעים, דבר המסכן את הבניין כולו.

18. כנגד ביטון נטען כי היא הזיזה את בלוני הגז למיקום שהוא תחת חלונות דירה אחרת בבניין ללא קבלת הסכמות לכך ובהתנגדות של הדיירת אשר מתחת לדירתה הונחו בלוני הגז.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. ביחס לקאופמן נטען כי הם משאירים אופניים, עגלות וחפצים שונים בכניסה לבית המשותף.

20. התובעים (הם הנתבעים שכנגד) מכחישים מצדם כי הם עושים שימוש בשטחי הרכוש המשותף לצרכי אחסנה או מטרות אחרות. נטען כי מאז שנת 2010 לא מוצב כל מחסן מודולרי בחדר המדרגות ואף לא הציווד הנוסף המתואר בכתב התביעה שכנגד. נטען כי בחדר המדרגות לא מוצב ציווד דרך קבע וכאשר מוצב ציווד כלשהו, הדבר נעשה באופן ארעי ובדרך שיש בה משום שימוש סביר ברכוש משותף.

21. באשר לגג נטען כי מעולם לא נמנעה הכניסה אליו. נטען כי גג רעפים חדש נבנה מכוח היתר בנייה, כאשר במסגרת בנייתו נבנתה מחיצה שמטרתה למנוע נזקים והשלכת פסולת. נטען כי הגבהה נעשתה על מנת למנוע חדירת מים ככל שצינורות המים יתפוצצו. לטענת הנתבעים, מחיצת הגבס שהייתה קיימת בגג איננה קיימת עוד משנת 2010, וכך גם פסולת הבנייה פונתה משם כבר לפני שנים.

22. ביחס למזגנים נטען כי אשכנזי אכן התקינו מנועי מזגנים על קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, אולם הדבר מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

23. בנוגע טענה ביחס להצבת בלוני הגז נטען כי בלוני הגז הוצבו במיקומם בהתאם להנחיית טכנאי גז וכי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. נטען כי כלל דיירי הבית המשותף ובכלל זה הנתבעת, מציבים בלוני גז ברכוש המשותף.

24. בנוגע לסוכה טוענים אשכנזי כי הם אכן מציבים סוכה במהלך חג הסוכות אולם הדבר מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. הוכחש כי הקמת הסוכה גורמת לנזקים לדירת הנתבעים. נטען כי הסוכה ממוקמת במרחק ניכר מחלון דירת הנתבעים וכי אשכנזי אף ממעטים לשבת בסוכה היות שהם מתארחים רבות אצל מכריהם.

25. ביחס להצבת נרות חנוכה נטען כי אשכנזי נוהגים להדליק את נרות החנוכה במתקן סגור המיועד לכך ולא בכוסות וכי מדובר בעלילת שווא.

ד. תביעת פרלמוטר (69/17) - עיקרי טענות הצדדים

26. בתביעה זו טוענת פרלמוטר להשתלטות קהת על חצר משותפת ופתיחת דלת מדירתם לחצר המשותפת ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות כדין. נטען כי קהת אף התקינה מרצפות בחצר המשותפת על מנת שישמשו כשביל גישה פרטי המוביל לדלת שפערו בקיר החיצוני. פרלמוטר אינה חולקת על כך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שניתן לפתיחת הדלת היתר הבנייה, אולם לטענתה בשל קרבת משפחה של אשכנזי למי מבעלי התפקידים בעיריית ירושלים ניתן היתר זה בהליך בלתי תקין.

27. לטענת התובעת, קהת לא ביקשו הסכמה ממי מבעלי הדירות לפתיחת הדלת וממילא לא התקבלה הסכמת בעלי הדירות לכך. פרלמוטר מאשרת כי גם בדירתה קיים פתח ישירות מהדירה אל החצר המשותפת, אולם נטען כי יש להבחין בין הדברים שכן ביחס אליה מדובר בדלת שנפערה בתוספת בנייה ואילו בעניין קהת היא נפערה בקיר החיצוני.

28. לטענת פרלמוטר, קהת הניחו שטיחים ומחצלות על השטחים המשותפים ועושים בשטח הגינה הסמוך לדירתם שימוש כגינה פרטית תוך הנחת חפצים אישיים שונים כגון כסאות, שולחנות, עציצים וכיוצא בזה.

29. לטענת פרלמוטר, בפעולותיהם של קהת יש משום פגיעה ממשית בזכויותיה הקנייניות של התובעת ברכוש המשותף. נטען כי עוצמת הפגיעה גבוהה מאוד משום שמדובר בכניסה פרטית היוצרת שימוש ייחודי ברכוש משותף. נטען כי פתיחת הדלת הפרטית והצבת החפצים האישיים בשטח החצר הסמוכה לה יוצרת גינה פרטית אשר קהת עושים בה שימוש בלעדי, היות שלא נעים להסתובב במקום שהופך פרטי ומגודר על ידי עציצים.

30. נטען כי קהת "הציפו" את כל שטחי הרכוש המשותף באדניות ופסלים, תוך שהם תולים אדניות על הקירות החיצוניים ולשם כך קודחים בקירות המשותפים והכל ללא קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות. גינון זה, כך נטען, מחובר למערכת ההשקיה המשותפת.

31. נטען כי קהת התקינו מזגנים על גבי הקירות החיצוניים ללא קבלת הסכמות בעלי הדירות, תוך כיעור הבניין ושינוי צורתו.

32. עוד נטען ביחס לקהת כי הם אטמו את בריכת הניקוז שחפרו אשכנזי כתנאי לקבלת היתר הבנייה לבניית קומת מחסנים וזאת ללא קבלת הסכמות בעלי הדירות לכך. נטען כי מעל בריכת הניקוז שנאטמה התקינו קהת מזגן, גם זאת ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות.

33. בנוסף, נטען כי קהת התקינו מצלמות אבטחה הפונות לשבילים המשותפים ומצלמות את הבאים והשבים, ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. בנוסף לאמור לעיל, נטען עוד כי קהת בנו מחסן פרטי ברכוש המשותף מתחת לעמודי הבניין, כאשר לשם כך הוציאו את המנהול של הביוב וכל זאת מבלי לקבלת את הסכמת בעלי הדירות.

35. קהת, מצדם, טוענים כי כלל לא השתלטו על רכוש משותף בעוד שפרלמוטר עצמה היא שהשתלטה על רכוש משותף בהיקף גדול ועושה בו כבשלה. לטענת קהת הם פתחו את הדלת בהתאם להיתר בנייה כדין. נטען כי ההיתר ניתן במסגרת תכנית שינויים לאחר הנתבעת פערה פתח דומה מדירתה. נטען כי המסלול המקוצר התאפשר דווקא בשל כך כי פרלמוטר עצמה פתחה דלת מדירתה אל החצר המשותפת ועל כן יש חוסר תום לב בטענותיה. נטען כי ההיתר ניתן כחלק מתוכנית כללית של הרחבות שעבר הבניין וניתנו לו הסכמות בעלי הדירות כדין.

36. לטענת קהת, הם כלל לא השתלטו על החצר המשותפת ואף לא גידרו אותה, כך שהיא עומדת לשימוש כל בעלי הדירות. לטענתם, כלל לא התקינו מרצפות בחצר המשותפת אלא אך מספר אריחי פלסטיק ניידים לשימוש בתקופת הגשמים. נטען כי הדבר נעשה "על דעת השכנים".

37. עוד טענו קהת, לעניין הדשא המלאכותי, כי מרבית משטחי הדשא המלאכותי הונחו על ידי משפחה אחרת (ברוכים, שאינה צד להליך), כאשר קהת הניחו משטחי דשא בהיקף קטן של 10 מ"ר בלבד. נטען כי הנחת הדשא המלאכותי נעשתה כדי למנוע את המפגע הקשה של ריח צואת החתולים של פרלמוטר.

38. קהת טוענים כי הם שיפצו את שטח החצר המשותפת כמחווה של רצון טוב בעת כניסתם לבית החדש ולטובת כל בעלי הדירות. בתוך כך הניחו אדניות, עציצים ופסלי נוי והתקינו מערכת להשקיה אוטומטית. נטען כי בטרם ביצעו פעולות אלו קיבלו את אישורה של פרלמוטר ובנה וכן אישורם של יתר בעלי הבית. בנוסף, נטען כי אנרי היה שותף פעיל בתכנון הגינון, הצבת העציצים, האדניות, הפסלים ואף ייעץ מניסיונו לגננים שהוזמנו לעיצוב הגינה. נטען, כי בשנת 2013 דיירי הכניסה כולם ולאחר מכן דיירי הבית המשותף כולו אימצו את הגינה מחודשת, מימנו את הגינון ואף הציעו להשתתף בעלויות ההשקיה. נטען, כי אין יסוד לטענה כי ההשקיה נעשית על חשבון כלל בעלי הדירות שכן המערכת מחוברת לברז המים הפרטי של קהת.

39. קהת מאשרים כי אכן התקינו מנועי מזגנים בקירות החיצוניים של הבית המשותף אך לטענתם מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף שאף אינו יוצר כל מפגעי רעש. נטען כי המזגנים מוצבים מתחת לחלונות דירת קהת והרחק מדירת פרלמוטר. עוד נטען כי הצבת בלוני הגז מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף וכי אלו מותקנים במרחק הנדרש לפי התקן, לפחות מטר בין מזגן לבלון גז, וכי אין מקום אחר להתקנים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. קהת טוענים כי הם פועלים לשמר את פתח הניקוז פתוח ונקי. בנוסף, טוענים קהת כי הם הניחו מכסה פח על סורג בריכת הניקוז, על מנת לצמצם את מפגע הריח העולה לחלונות דירתם דרך בריכה זו.

41. לעניין מצלמות האבטחה נטען כי מדובר במצלמות דמה (צעצוע) המחוברות באזיקונים, על מנת להרתיע את ילדי הבניין מלפגוע ברכוש המשותף.

42. ביחס לחלל הנמצאת מתחת לסלון קהת נטען כי מדובר בפתח מחסן של קהת כפי שעולה מהחלטה שניתנה בהליך אחר בעניין הזה. עוד נטען כי מדובר בחלל קטן מאוד (כוד) שנחסם על ידי קהת בשער ברזל כדי למנוע מפגע תברואתי.

43. קהת טוענים כי השטח שמתחת לדירתם סופח אליה בתכנית ההרחבה אשר אושרה על ידי כלל בעלי הדירות בבית המשותף ומהווה חלק מדירתם הפרטית. בהקשר למנהול נטען כי קהת לא נגעו בו וכי רכשו את דירתם כאשר המנהול ממוקם במיקומו הנוכחי.

ה. דיון והכרעה

44. בעל דירה זכאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות. הפסיקה פירשה "שימוש סביר" כשימוש לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18 י-ם, פ"ד לה 277).

45. עת מדובר בביצוע עבודות בניה כאלו או אחרות ברכוש המשותף, או בשינוי פני הרכוש המשותף, הרי שככלל אין מדובר ב"שימוש סביר" ולפיכך יש צורך לקבל את הסכמת בעלי הדירות כדין.

46. באשר לרף הסכמת בעלי הדירות הנדרש, הרי שהכלל הוא כי כאשר מדובר בביצוע עבודות כלשהן הפוגעות ברכוש המשותף, ושאינן בהן משום הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, או זכות שימוש ייחודית בו, די בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. סעיף 22 לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף" - לרבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר
הבנייה".**

47. שונים הם פני הדברים עת מדובר בשימוש ייחודי ברכוש המשותף. במקרה מסוג זה, הרי שככלל נדרשת הסכמת **כל בעלי הדירות**. סעיף 62 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**") קובע כי את הוראות התקנון ניתן ככלל, לשנות ברוב של בעלי הדירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אולם מוסיף וקובע כי "**אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות**".

48. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ולמעשה ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: 2525/92, **גבי וקרני ואוכרברג נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח'**, תק-על 87 (2) 732, י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

49. חריג לכלל זה הוסף במסגרת תיקון 18 לחוק, משנת 1995. בחלק מתיקון זה הוסף סעיף 71 לחוק, בו נקבע כי בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לצורך ביצוע הרחבה לדירתו, אף בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות, ודי לשם כך ברוב מיוחד של בעלי הדירות, הוא רוב של 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

50. לפיכך, ככל, ככל שבעל דירה עושה שימוש ייחודי ברכוש משותף, לרבות בניה ברכוש משותף ללא קבלת הסכמת כל בעלי הדירות (או הרף המופחת של הסכמת בעלי הדירות הנדרש בחוק לשם הרחבת דירה), הרי שניתן ליתן כנגדו, סעד של הריסה והשבת המצב לקדמותו.

51. פסק דינו המקיף של בית המשפט העליון אליו התייחסו גם חלק מהצדדים בסיכומיהם הוא, רעא 6339/97, **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה (1) 199 (להלן: "**פרשת רוקר**"). בפסק דין זה נדונה בין היתר הסוגיה האם ייתכנו מקרים של פגיעה שלא כדין בזכויות קניין, שבהם לא יוענק לנפגע הסעד המבוקש.

52. בפרשת רוקר הסכימו השופטים, על אף חילוקי הדעות ביניהם בעניין היקף ואופן יישום שיקול הדעת, כי לבית המשפט שיקול-דעת אם ליתן צו הריסה בעת פגיעה בזכות הקניינית. נמצא כי ייתכנו מצבים בהם תידחה תביעה להריסת בנייה שלא כדין מכוח עקרונות תום לב ומניעות. על אף המחלוקות בין השופטים, גרעין ההלכה לפיו זכות הקניין אינה זכות מוחלטת הוסכם על הכול ואף קנה אחיזה איתנה בפסיקה (ראו למשל: ע"א 189/95 **בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב** פ"ד נג(4) 199, 287 (1999); ע"א 2643/97 **גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ**, פ"ד נז(2) 385, 401-402 (2003); ע"א 790/97 **בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אברהם**, פ"ד נט(3) 697, 703-704 (2004); ע"א 6406/03 **נאמני**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההקדשות של העדה הספרדית בעיה"ק צפת ומירון נ' כמוס (טרם פורסם, 16.06.05), בפסקה 8;
ע"א 8872/02 ארגוב נ' בן שלום (טרם פורסם, 7.11.05), בפסקה 22; רע"א 9626/05 נציגות הבית
המשותף מרחוב הרב עמיאל 7, תל אביב נ' אבימור (טרם פורסמה, 16.11.05), בפסקה ה(4)).

53. בפרשת רוקר סברו כב' השופט אנגלרד, אל דעתו בעניין זה הצטרף כב' הנשיא (כתוארו דאז) ברק, כי
מבחן נכון להפעלת שיקול דעת בתי המשפט בסוגיות שלילת סעד ההריסה בעת קיומה של פגיעה
בזכויות קנייניות, הוא מבחן ה- "שקילה אובייקטיבית של האינטרסים ההדדיים לאור כל נסיבות
המקרה" (יוער כי התוצאה אליה הגיעו שני שופטים אלו שונה היא, אולם שניהם הסכימו ליישום
מבחן זה במסגרת הפעלת שיקול הדעת השיפוטי).

54. כב' השופט טירקל מסתייג ממבחן "שקילת האינטרסים ההדדיים". השופט טירקל, נמנע מלקבוע
אמות מידה קשיחות לעניין הפעלת שיקול הדעת, אך יחד עם זאת, הוא מונה בפסק דינו את
השיקולים העיקריים אשר לדעתו ראוי שינחו את שיקול דעת בתי המשפט בבואם להגביל את בעל
זכות הקניין מלממש את זכותו:

"השיקול הראשון הוא העוצמה של הזכות הקניינית
שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין,
והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה.
השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות
היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי- משני
בחיבתו לקודמיו- הוא עוצמת התוצאות של הסרת
הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא
התנהגותם של בעלי הדין. לעניין שיקולים אלה, תיראה,
לדוגמא, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה
מזכות שכירות; פגיעה על ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן
ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי.
ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת
הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית
המשפט, עד בלי השאיר לו שריד..." (ראה בפסקה 17
לפסק דינו).

(יוער כי על אף האמור לעיל, מקובלת גם על כב' הנשיא ברק גישתו העקרונית של השופט טירקל,
לעניין קביעת רשימה (שאינה סגורה) של שיקולים בהפעלת עקרון תום הלב בגדרי הקניין).

55. בשים לב למסגרת משפטית זו, נבחן להלן את נסיבות המקרה הנדון.

התביעה העיקרית- 479/16

56. בביקור שערכתי במקום נוכחתי לראות כי לדירת הנתבעים סופח שטח מהחצר המשותפת, אותו חלק
מהחצר הסמוך פיסית לדירת הנתבעים ומקיף את חלונות דירת הנתבעים ("להלן: "השטח
המסופח"). השטח המסופח גודר בגדר רשת עליה צמחייה וחלקה מגודר גם בגדר במבוק. אל השטח
המסופח ניתן להיכנס דרך הכניסה הראשית לכניסת דירת הנתבעים, או מהצד השני- מתוך ההרחבה
שבוצעה לדירתם. על אף שיש דרכי כניסה מהחצר המשותפת אל השטח המסופח, השטח המסופח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נושא בבירור אופי של חצר "פרטית", עם עציצים ומתקני כביסה ומהווה חצר בשימוש ייחודי של הנתבעים (בהקשר זה ראה גם עדות אנרי ביחס לחפצים המצויים בשטח המסופח- "עציצים, עגלות ויש שתי עגלות שאני קושר לחלון שלנו בצד השני. זה חפצים שלנו" (עמ' 21 שורות 1-3).

57. דינה של טענת פרלמוטר לפיה השטח המסופח אינו סגור מכל עבריו ולכן פתוח לשימוש של כל בעלי הדירות- דינה להידחות. ברי כי נוכח אופיו הפרטי של השטח המסופח, הנחזה כחצר פרטית - לא יעשו בעלי דירות בשטח זה כל שימוש. תחושת אי הנוחות הכרוכה בכך, בבחינת כניסה לשטחו הפרטי של אדם, מלמדת כי בפועל מדובר בשטח שבשימוש ייחודי של דירת הנתבעים. הטיבה לנסח זאת דווקא ב"כ פרלמוטר (בהתייחסה אל החצר בה לטענתה עושים קהת שימוש ייחודי)- "עוצמת פגיעה גבוהה מאוד כי יש שלילה לחלוטין של שימוש... למעשה, זה יוצר כניסה פרטית לעבר החצר שאף אחד לא עושה בה שימוש כי לא נעים להסתובב במקום שהופך פרטי ומגודר על ידי עציצים...משך הפגיעה הוא ארוך..." (ראה בפרוטוקול מיום 10.4.19, עמ' 6 שורות 11-14).

58. הטענה כי מדובר בגדר שהוקמה לפני עשרות שנים, עוד משנות ה-60 של המאה הקודמת לא הוכחה. הטענה הועלתה בעלמא על ידי פרלמוטר ובנה אנרי, אולם לא גובתה בכל ראיה נוספת כגון צילומים מהעת הנטענת ואף לא בעדויות המחזקות את הטענה בדבר קיומה של הגדר שם משך שנים רבות (מעבר לעדות פרלמוטר עצמה). מהתמונה שצורפה כנספח ט' לתצהיר פרלמוטר, ובה נטען כי מופיעה אמה של פרלמוטר בבית המשותף בסמוך לגדר, לא ניתן להבין היכן בדיוק צולמה והאם גדר הרשת שנראית בתמונה היא אותה גדר המגדרת את השטח המסופח. כך או אחרת, אף אם היה מדובר באותה גדר, היא אינה דומה לזו הקיימת היום. בעוד הגדר בתמונה היא גדר רשת נמוכה דרכה ניתן לעבור או לצפות בקלות, הגדר הקיימת היום גבוהה בהרבה ומכוסה בצמחייה ענפה שלא מאפשרת כל צפייה בעדה ולמעשה סוגרת באופן מובהק את השטח המסופח. יתרה מכך. גם אם הגדר הוצבה במקום לפני עשרות שנים, כנטען, ספק רב אם יש בכך בכדי להקנות לנתבעים זכות ייחודית בשטח המסופח או להקנות להם זכות לשימוש ייחודי בלתי הדירה. הנתבעים ממילא לא הראו כי ניתנה להם, בעת כלשהי, הסכמה של כלל בעלי הדירות. אף אם ניתן לראות בכך מעין הסכמה מכללל של יתר בעלי הדירות, אשר במשך שנים, על פי הנטען, עצמו עין, רשאים בעלי הדירות לחזור בהם מהסכמתם בהיותה של רשות זו הדירה. לא נטען וממילא לא הוכח כי במקרה הנדון הסתמכו הנתבעים על אותה הסכמה ובעקבותיה שינו מצבם לרעה. יתרה מכך, לפחות חלק מהשטח המסופח, המגודר באמצעות גדר מבמבוק, אישר אנרי כי הקים בעצמו (ראה עמ' 20 לפרוטוקול שורות 27-29, ראה מוצג נ/3).

59. הנתבעת טענה, בהתייחס למבחנים אשר הותוו בפרשת רוקר, כי יישום מבחנים אלו מוביל לתוצאה לפיה יש להותיר את הגדר והשטח המסופח על כנם. אלא, שלדידי, יישום מבחנים אלו מוביל גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מוביל לתוצאה לפיה על פרלמוטר להרוס את הגדר ולהשיב את השטח המסופח לשימוש בעלי הדירות כולם. עוצמת הזכות הקניינית שנפגעה - הרי שמדובר בזכות בעלות בקניין, שהיא זכות חזקה ומשמעותית ביותר. עוצמת של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה - מדובר בפגיעה שמשמעה השתלטות על שטח משמעותי והמקיף את דירת הנתבעים. היקף הפגיעה, אם כן, אינו דבר של מה בכך כלל וכלל. תפיסת השטח המסופח היא תפיסה כדרך קבע, ואיננה ארעית או חולפת. עוצמתה של הפגיעה בזכות, אם כן, היא ניכרת. עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות גבוהה היא. משמעות הסרת הפגיעה במקרה הנדון היא הריסה של גדר והפסקת שימוש בשטח המסופח כ"פרטי". יחד עם זאת, מבחן התוצאה, לדידו של השופט טירקל, הוא **"מבחן משני בחשיבותו לקודמיו"**, שכן **"ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד..."**. כאן גם המקום להזכיר כי שיקולי דעת הרוב בפרשת רוקר אשר דחו את מבחן "איזון האינטרסים" הדגישו כי כמעט כל אימת שיעשה שימוש במבחן זה תהא ידו של הפוגע על העליונה, שכן משמעות הריסת בניה קיימת הנה ברוב המקרים קשה יותר משמירה על זכות קניין אשר במובן מסוים הנה "ערטילאית". המבחן הרביעי שהציע השופט טירקל הוא מבחן **"התנהגותם של בעלי הדין"**. בהקשר זה לכל אחד מהצדדים טענות כנגד התנהגות משנהו, אולם בסופו של דבר מצאתי כי אין התנהגות פרלמוטר, העושה שימוש בשטח המסופח כחצר פרטית, מטה את הכף לטובתה אף אם יש בידיה טענות להטרדות כאלו ואחרות של הנתבעים או שימוש שהם עצמם עושים ברכוש המשותף שלא כדין (עליו יורחב בהמשך).

60. יש לדחות גם את טענת פרלמוטר לגבי זיקת הנאה. צודקים התובעים בטענתם כי מדובר בטענה חדשה שעלתה רק בשלב הסיכומים ויש בה משום הרחבת חזית. בגדר למעלה מן הצורך אעיר עוד כי דינה של הטענה היה גם להידחות גופה שכן זיקת הנאה מוגדרת בסעיף 5 לחוק כ- "שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם", ואילו במקרה דנן מדובר בהחזקה לשימוש ייחודי שממילא אינה יכולה להיחשב כזיקת הנאה.

61. התוצאה היא, כי התביעה מתקבלת ועל פרלמוטר להסיר את גידור השטח המסופח ולהותיר את השטח המסופח פתוח ובלתי מגודר בכל סוג של גידור לרבות צמחייה, ופנוי מכל חפץ, לשימוש כלל בעלי הדירות. פרלמוטר רשאים להציב ולהותיר בשטח זה עציצים ואדניות ובלבד שאופן הצבתם לא יתחום שטח חצר כלשהי. על פרלמוטר להשלים ביצוע האמור עד ליום 31.12.19, כאשר פרלמוטר תישא לבדה בכל העלויות הכרוכות בכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה שכנגד - 48/17

62. בתביעה שכנגד התבקשו סעדים רבים ביחס לכל הנתבעים, אולם למעשה מגוף כתב התביעה שכנגד עלה כי רובם ככולם מופנים כנגד אשכנזי ולא כנגד יתר הנתבעים. ביחס לביטון הופנתה טענה רק ביחס להזזת בלוני גז ואילו ביחס לקאופמן נטען אף ביחס להצבת שילוט בחדר המדרגות.

63. אחד הסעדים המבוקשים הוא "מתן צו האוסר עליהם (על הנתבעים - י.ע.ש) מלבצע שינויים ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של כלל בעלי הדירות". סעד זה הוא סעד כללי ותיאורטי שיש לדחותו מטעם זה בלבד, שכן הוא מבקש להורות את מה שקובע החוק בלאו הכי. החוק קובע באילו תנאים ניתן לבנות ברכוש משותף ומהו רף ההסכמות הנדרש לשם ביצוע סוגי בנייה שונים ברכוש המשותף (כך למשל, כאמור, קיים הבדל בין רף ההסכמות הנדרש לשם הרחבת דירה לזה הנדרש לשם הוספת יחידה נפרדת). כך או אחרת, ברי כי על הנתבעים לפעול בהתאם להוראות החוק, אולם משלא מתייחס סעד זה לבניה מסוימת – דינו להידחות בהיותו כללי ותיאורטי בלבד.

64. באשר להצבת חפצים בכניסה לבית המשותף ולחדר המדרגות. בתמונות שצורפו כנספח לתצהיר פרלמוטר בתיק 479/16 ניתן לראות כי מוצבים במבואה לכניסה א' עגלות תינוק ועציץ (נספח ה' תמונה תחתונה). בביקורי במקום התברר כי התמונה העליונה והאמצעית של נספח ה' זה כלל לא צולמו במבואה לכניסה א', בה מצויות דירות הצדדים (תמונות עם אופניים המוצבות במבואה) ולכן כלל אינן רלוונטיות להליך. הנחת עגלות תינוק במבואה לבית המשותף הנה שימוש סביר ברכוש המשותף, כל עוד עגלות אלו מוצבות באופן ארעי. לא מצאתי ראייה לכך שמדובר בהצבה של קבע או כי יש בכך מימד של השתלטות או עשיית שימוש ייחודי או כל שימוש אחר שאינו כדין ברכוש המשותף. הצבתו של עציץ פורח כפיש ניתן לראות בתמונה - אין בה כל פגם. בנסיבות העניין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, מה גם שלא הוכח כי אשכנזי או מי מטעמם הם בעלי העגלות (ראה הכחשתו של אשכנזי, שלא הופרכה, בתצהיר עדותו הראשית מיום 17.3.19, פסקה 14). אנרי עצמו בחקירתו הנגדית, עת עומת עם תמונת העגלות במבואה (נספח ה' לעיל), כלל לא טען כי מדובר בעגלות של אשכנזי או מי מהנתבעים אלא הסביר כי "זה של אנשים שמגיעים אל המקום, אם זה לשיעורים פרטיים, קייטנות, אם זה אורחים" (עמ' 16 לפרוטוקול מיום 10.4.19 שורות 46-48). למעלה מן הצורך יוער כי אף אם מי מאורחיהם של הנתבעים מותיר את האופניים או העגלה באופן ארעי במבואה, באופן שאינו חוסם את הגישה למדרגות (מהתמונה בנספח ה' לעיל עולה כי אין חסימה כזו), הדבר מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף שאינו דורש את הסכמת בעלי הדירות.

65. בנוגע להצבת חפצים מתחת לסולם המוביל לגג בחדר המדרגות, הרי שמתמונות שהציגה פרלמוטר ומטענותיה עולה כי הטרוניה בהקשר זה מופנית להצבת "מחסן מודלורי" במיקום זה (ראה נספח א' לתצהיר פרלמוטר). בתמונות אלו ניתן להבחין במחסן מפלסטיק הממוקם בסמוך לסולם הגישה לגג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומפריע, אם לא מונע, את הגישה לסולם. בביקורי במקום לא היה קיים מחסן זה במיקום בו צולם ואף בתצהירה של פרלמוטר היא מאשרת כי המחסן סולק (ראה סעיף 13 לתצהירה מיום 4.2.18). הצבת מחסן מפלסטיק בתוככי חדר המדרגות, אף אם בסמוך לדלת דירת אשכנזי, איננה דבר ארעי אלא שימוש שנחזה כקבוע. מטעם זה הוא מהווה שימוש ייחודי הדורש הסכמת כל בעלי הדירות. שעה שהסכמה שכזו אינה בנמצא הרי שהדין עם התובעת שכנגד. אי לכך ולמען הסר ספק, שכן בביקור במקום לא הבחנתי עוד במחסן זה ואף פרלמוטר הודתה כי זה הוסר זה מכבר, **אני מורה לאשכנזי להימנע מלהציב חפצים, לרבות מחסן או כל אמצעי אחסון אחר בחדר המדרגות לרבות בסמוך לסולם הגישה לגג**. ארגזי הקרטון הנראים בתמונה (אותו נספח א' לתצהיר פרלמוטר) נראה כי הוצבו שם באופן ארעי וממילא אין ראיה המלמדת על הצבתם באופן ממושך או קבוע. לפיכך, מצאתי כי לא הוכח ששימוש זה חורג מגדר שימוש סביר ולפיכך לא מצאתי מקום ליתן סעד בהקשר זה.

66. באשר לתמונה המלמדת על הנחת שקית אשפה מחוץ לדירת אשכנזי, הרי שככלל אכן מוטב כי כל בעל דירה ישמור את שקיות האשפה הפרטיות בתוך דירתו עד לשלב שהוא מפנה אותו לפח האשפה המרכזי. עם זאת, אין בתמונה או בכל עדות אחרת שנשמעה בהליך כדי ללמד שהדבר נעשה באופן תדיר או קבוע, ובמגבלה זו אפשר לראות בהצבה של שקית אשפה מחוץ לדלת הכניסה לאשכנזי כשימוש סביר.

67. ביחס לשילוט המוצב בחדר המדרגות- הרי שלא מצאתי בחומר הראיות כי קיים שילוט בחדר המדרגות אלא על דלתות הדירות עצמן, או ממש בסמוך ובצמוד לדלתות הדירות. הצבת שילוט על דלת דירה פרטית או בקיר המשותף בסמיכות רבה לדלת הפרטית היא שימוש סביר ברכוש המשותף ואין בכך כל פגם. למעשה גם פרלמוטר עצמה ואנרי בנה הגר בדירתה מציבים שלטים וציוד על דלת הכניסה לדירתם ואף בחדר המדרגות בצמוד לדלת (ראה נספח ד' לתצהיר אשכנזי, מוצג נ/1).

68. לפיכך הסעד הנוגע לאיסור על הצבת חפצים בכניסה לבית המשותף ומבואת חדר המדרגות, כמו גם הסעד ביחס להסרת שילוט בחדר המדרגות- נדחים, למעט נושא הצבת המחסן או אמצעי אחסון אחר כאמור לעיל.

69. בנוגע לחלל גג הבית המשותף והשבת המצב בו לקדמותו. לתצהיר פרלמוטר צורפו תמונות הגבהת הגג בהן ניתן לראות את פתח הגג סגור (נספח ג' לתצהיר עדותה הראשית בתיק 48/17) וכן קירות גבס וחומרי בנייה נוספים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. כעולה מעדותו של אשכנזי, אשר לא הופרכה או נסתרה, במסגרת היתר בנייה שניתן לביצוע עבודות הרחבה בדירות כניסה א', נדרשו בעלי הדירות גם לבנות גג רעפים. פרלמוטר לא חלקה גם על טענה זו. לשיטתו של אשכנזי, נעשתה הגבהה של גג הרעפים על מנת "למנוע חדירת מים במידה וצינורות המים שעל הגג המשותף יתפוצצו כפי שקרה לא מעט בעבר" (ראה בסעיף 15 לתצהירו מיום 17.3.19). אשכנזי הוסיף וטען כי "מחיצת הגבס שהייתה קיימת בעת סיום הבנייה לא קיימת על הגג מאז שנת 2010" (ראה בסעיף 15 לתצהירו לעיל). לתצהירו מיום 19.6.18 צרף אשכנזי תמונות עדכניות של הגבהת גג הרעפים (נספח יב') מהן עולה כי לא מאוחסן ציוד כלשהו בשטח ההרחבה. עם זאת, גם מתמונות אלו עולה כי קיים עדיין קיר גבס בשטח הגבהת הגג.

71. בביקורי במקום נוכחתי לראות כי לא קיימת בנייה בחלל גג רעפים או לא נסגר או נתחם בו שטח באמצעות קירות גבס, אם כי ניתן היה להבחין בקיר גבס קיים שאינו יוצר מתחם סגור ונפרד. אשכנזי בתצהירו הודה למעשה כי היו קירות גבס נוספים שהוסרו בינתיים, לטענתו על ידי אנרי (ראה סעיף 15 לתצהיר איתן אשכנזי מיום 17.3.19).

72. מביקורי במקום כמו גם מהתמונות שהוצגו לפני (נספח ג' לתצהיר פרלמוטר, מוצגים ת/1, ת/2), עולה כי גג הרעפים שופץ ובהתאם הוגבה חלל גג הרעפים ושופץ גם הוא. חלל גג רעפים זה מהווה רכוש משותף ולפיכך יש לאפשר גישה חופשית אליו לכל בעלי הדירות ואין לבצע בו בנייה אלא בהסכמת בעלי הדירות. יחד עם זאת, לא מצאתי כל בסיס להורות על החזרת גובה חלל גג הרעפים לקדמותו. אף אם לא ניתן אישור להגבהתו מלכתחילה הוא בוודאי ניתן בדיעבד על ידי רוב בעלי הדירות, המוסמכים להחליט בנוגע לבניה ברכוש משותף שאין בה משום שימוש ייחודי. על הסכמה זו ניתן ללמוד מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.1.17, שם התייחסו בעלי הדירות בחיוב אל העבודות שבוצעו בגג על ידי אשכנזי ובמימונו העיקרי (מטעם זה גם ניתן לו פטור מהתשלום בגין תיקון הגג באסיפה כללית מיום 15.1.17 (נספח א' לתצהיר ביטון, סעיף 7 לפרוטוקול האסיפה).

73. עם זאת, הצבת קירות גבס בתוככי חלל גג הרעפים או סגירת הכניסה אל חלל גג הרעפים בדרך זו או אחרת, אינה מהווה חלק מהעבודות הנדרשות לשם הרחבת חלל גג הרעפים. בהקשר זה צודקת פרלמוטר בטענה כי בבניית קירות הגבס יש משום חשש כי אשכנזי יעשו שימוש ייחודי בחלקים משטח הרחבת הגג שסגרו באמצעות קירות גבס ולשם כך נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות שאינה בידי אשכנזי. גם בנוגע לכניסה לגג יש ממש בטענת פרלמוטר. בביקורי במקום נוכחתי לראות כי על אף שהכניסה לגג דרך הסולם מתאפשרת, הרי שהפתח אשר נותר בכניסה לגג הוצר בשל דלת שהציב שם אשכנזי ועדיין קיימת בחלקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

74. פרלמוטר עתרה בבקשה להשבת צינורות המים של דירתה לקדמותם בשטח הגג. בתצהיר עדותה הראשית טענה בהקשר זה כי אשכנזי "גרמו נזק לצינור המים ולברז המים. מאז ברז המים מונח על הרצפה ולא מותקן על צינור כפי שהיה ואני צריכה להתכופף" (ראה תצהירה מיום 4.2.18 פסקה 44). פרלמוטר, למעשה, בתצהירה, מתייחסת לשינוי מיקום ברז המים ולא מבהירה האם אכן הוזזה צנרת, איזו צנרת ומה משמעות השבת המצב לקדמותו כמבוקש. גם בתצהיר בנה אנרי נעדר הפירוט הנדרש. בהיעדר פירוט של הטענה בדבר השבת צינורות המים לקדמותם, הרי שפרלמוטר לא עמדה בנטל המוטל עליה ולכן יש לדחות את הסעד המבוקש.

75. התוצאה היא אפוא, שאני מקבלת את הסעד המבוקש בנוגע לחלל גג הרעפים באופן חלקי ומורה לאשכנזי לפתוח את הכניסה לחלל גג הרעפים במעלה הסולם לרווחה באופן שלא תוותר כל דלת או משטח אחר החוסם את הגישה המלאה אל חלל גג הרעפים. כמו כן אני מורה לאשכנזי להסיר את כל קירות הגבס הבנויים כיום בחלל גג הרעפים ולהותיר את חלל גג הרעפים נקי מחומרי בנייה. עוד אני מורה לאשכנזי להימנע מכל בנייה בעתיד של קירות גבס כאמור בחלל גג הרעפים, אלא אם יקבל לכך היתר בניה כדין ויהיה בידיו את הסכמת בעלי הדירות כדין. על אשכנזי לעשות כן עד ליום 31.12.19.

76. באשר למזגנים התלויים על קירות הבית המשותף- בביקור במקום לא התרשמתי כי הצבת מנועי המזגנים על גבי הקירות החיצוניים של הבית המשותף חורגת מגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. גם לא הוכח כי אלו יוצרים רעש החורג מהתקן המותר (לא הוגשה כל חוות דעת מומחה בהקשר זה). זה מכבר נפסק כי הצבת מזגנים כאמור הנה בגדר שימוש סביר (ע"א (ת"א) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 13.1.98), ע"א (י-ם) 2560/01, נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 19 נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.4.02). אין נסיבות העניין חורגות מכלל זה. לפיכך- הסעד הנוגע להסגרת מנועי מזגנים- נדחה.

77. גם דינו של הסעד בו מבוקש למנוע מהנתבעים לבנות סוכה בסמוך לחלונות דירת פרלמוטר- להידחות. בניית סוכה במהלך חג הסוכות היא שימוש סביר ברכוש המשותף שבעל דירה זכאי לבצע ללא צורך בקבלת הסכמת יתר בעלי הדירות. כך, גם אם הסוכה ממוקמת בסמוך לחלון של דירה זו או אחרת. על אף שאין בידי ליתן את הסעד המבוקש, טוב יעשו הנתבעים אם יקימו סוכותיהם במרחק סביר מחלונות דירת פרלמוטר וזאת לטובת הצדדים לכולם, דבר אשר אך יסייע בידם לחגוג את חג הסוכות תוך שמירה הדדית על פרטיות.

78. הסעד הנוגע לאיסור על הדלקת אש והצבת נרות- נדחה. מובן שעל בעלי הדירות לנקוט בזהירות הראויה והמתבקשת, אולם הדלקת נרות בחג החנוכה, לרבות בשטחי הרכוש המשותף, מהווה שימוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סביר לחלוטין ברכוש המשותף. לא התרשמתי כי בנסיבות העניין חרגו הנתבעים משימוש סביר זה. כך גם אין בחומר הראיות כדי להוות הוכחה לכך שהנתבעים הציבו בבית המשותף דגלים או שילוט באופן החורג משימוש סביר ברכוש המשותף. תליית דגל או שלט על קיר חיצוני (כגון ביום העצמאות, או בכל אירוע מיוחד אחר), באופן ארעי ולתקופה קצובה, מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. לא הוכח כי הנתבעים תלו דגלים או הציבו שלטים באופן החורג מכך.

79. לא מצאתי בסיס למתן סעד האוסר על הנתבעים שכנגד להציב לפני או תחת חלונות דירת פרלמוטר או במפתן דלתה כל חפץ שעלול לחסום את שדה הראייה והאור מדירתה כלפי חוץ. לא הוכח כלל שכך נעשה, מה גם כי טענות לחסימת חלונות (למעט בהקשר של הצבת נרות בחג החנוכה) לא הועלו גם בכתב התביעה שכנגד.

80. ביחס לביטון, הרי שלא הוכח לי כי בלוני הגז ממוקמים ברכוש המשותף שלא כדין. העובדה כי ביטון הזיזה את בלוני הגז למקום אחר ברכוש המשותף אינה מספיקה בכדי לחייבה להשיבם למקום אחר. כפי שראיתי בביקורי במקום, הרבה מאוד בלוני גז של בעלי הדירות מוצבים בשטחי הרכוש המשותף, כך שבנסיבות המקום והזמן מדובר בשימוש סביר בהחלט ברכוש המשותף. פרלמוטר בתביעתה גם אינה טוענת כי ניזוקה באופן אישי מהזזת בלוני הגז, אלא לטענתה הדבר נעשה למורת רוחה של דיירת אחרת, שזהותה כלל לא הובהרה ולא הוגשה מטעמה כל ראיה. בגדר למעלה מן הצורך יוער כי מקובלים עלי הסבריה של ביטון לצורך בהזזת בלוני הגז (ראה בסעיף 6 לתצהיר עדותה הראשית של ביטון מיום 19.6.18), הסברים שלא הופרכו בחקירתה הנגדית (למעשה ביטון כלל לא נשאלה על נושא זה בחקירתה).

תביעת פרלמוטר- 69/17

81. באשר לסעד שעניינו בצו האוסר על הנתבעים לבצע שינוי ברכוש המשותף, ללא קבלת הסכמה מפורשת של כלל בעלי הדירות, אין לי אלא להפנות לאמור בסעיף 63 לעיל.

82. **פעירת דלת בקיר חיצוני** - טענתה העיקרית של פרלמוטר בתביעתה מכוונת כנגד הדלת שפערו קהת מדירתם אל עבר החצר המשותפת. אין חולק כי לפתיחת דלת זו ניתן היתר בניה. טענות פרלמוטר בנוגע לאי תקינות ההליך המינהלי בעירייה אשר הוביל לאישור "תכנית השינויים", מעבר לכך שלא גובו בכל ראיה, גם אינן בסמכותי והיה על פרלמוטר לפנות למוסדות ולערכאות המוסמכות ככל שסברה כי אכן נפל פגם בהליך המינהלי אשר הוביל לאישור הבקשה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

83. בהתאם לסעיף 2 לתקנון המצוי, ככלל, נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית לשם פעירת דלת בקיר החיצוני. אין חולק כי קהת לא ביקשו במקרה הנדון את הסכמת בעלי הדירות ואף לא קיבלוה. עם זאת, גם אין חולק כי פעירת הדלת נעשתה לאחר שפרלמוטר עצמה פעה דלת בקיר החיצוני ובהתאם להיתר הבנייה שהיא עצמה הגישה בנדון. לא מצאתי כי יש בסיס להבחנה של פרלמוטר בין פעירת פתח בקיר חיצוני שנוצר מתוספת בניה, לבין כזו הנעשית בקיר חיצוני מקורי של הבית המשותף. גם לאחר תוספת בניה הקירות החיצוניים החדשים מהווים רכוש משותף ופעירת פתח בהם דורשת את אותו רף הסכמות שנדרש לשלם פעירת פתח בקיר חיצוני מקורי.

84. בנסיבות האמורות, מדובר בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים ממשי, עת מי שפעה עצמה דלת בקיר החיצוני, על סמך היתר בנייה ומבלי לדרוש וממילא לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית לכך, מבקשת לסגור דלת דומה שנפעה, בנסיבות דומות ממש. לטעמי די בכך על מנת לדחות את טענת פרלמוטר בהקשר זה.

85. שלט המותקן על הדלת - בביקורי במקום ראיתי כי מעל לדלת שנפעה מדירת קהת אל עבר לחצר המשותפת מוצב שלט מאבן ועליו רשום "משפחת קהת". בנסיבות המקרה, בהן טענת התובעת כי יש להורות על סגירת הדלת נדחתה, לא מצאתי גם מקום להורות על הסרת השלט. ברי כי בנסיבות המקרה בהן נפער הפתח בהיתר כדין ומבלי שעלה בידי פרלמוטר לזכות בסעד המורה על סגירתו ואיטומו, אין כל פגם או פגיעה ברכוש המשותף בכך שגם מוצב שלט (שבביקורי מצאתי כי ממדיו סבירים ואינם חורגים מהמקובל) בו מצוין שם המשפחה של שוכני הדירה.

86. שימוש בחצר המשותפת הסמוכה לדלת שפעה קהת בקיר החיצוני - כאן טענה פרלמוטר, כפי שכבר צוין ביחס לתביעה שהופנתה כנגדה, טענה והיפוכה. בעוד שביחס לחצר המשותפת המגודרת והסמוכה לדירתה טענה כי זו אין מדובר בשימוש ייחודי שכן אין מניעה מהעוברים והשבים להכנס (בשל פתחים בצדדי בגדר), טענה ביחס לקהת (שהחצר המשותפת הסמוכה לדירתם אינה מגודרת) כי מדובר בשימוש ייחודי שכן בעלי דירות אחרות ימנעו בפועל מלהיכנס לשטח זה בשל אי הנעימות הכרוכה בכך. לא ברור מדוע טענה זו יפה לקהת אולם אינה חלה במידה שווה על החצר הסמוכה לדירתה.

87. כך או אחרת, בביקורי במקום נוכחתי לראות כי שטח החצר הסמוכה לדירת קהת ולדלת שנפעה ממנה בקיר החיצוני אינה מגודרת אלא פתוחה מכל צדדיה כך שאין כל מניעה פיסית משוכני הדירות האחרות להכניס לשטח זה. אמנם, בחצר זו עציצים ואדניות אולם אלו לא מוצבים באופן המגדר או תוחם באופן כלשהו את שטח החצר. עצם הצבת עציצים ואדניות, כפי שראיתי בביקורי במקום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באופן התואם את אופי החצר המשותפת כולה, אין בה כל פגם והיא מהווה בנסיבות המקום והזמן הרלוונטיות לבית המשותף דגן משום שימוש סביר ברכוש המשותף.

88. עם זאת, בחצר הסמוכה לדלת שפערה קהת מוצב דשא סינתטי אשר יוצר תחושה של חצר פרטית, ועצם קיומו עשוי ברמת וודאות גבוהה לגרום לבעלי הדירות שלא להיכנס לשטח, על אף שהוא פתוח ואינו מגודר, בשל התחושה כי מדובר ב"חצר פרטית" (ראה תמונה בנספח י' לתצהיר עדות ראשית של פרלמוטר בתיק 479/16). כאשר מדובר בשימוש ייחודי, הרי שכאמור נדרשת לכך הסכמת כל בעלי הדירות וזו אינה קיימת במקרה דנן. אי לכך, אני מורה לקהת להסיר את כל מרבדי הדשא הסינתטי משטח החצר הסמוך לדלת החיצונית שנפערה לדירתם (כפי שנראה בנספח י' לתצהיר עדותה הראשית של פרלמוטר) ולהותיר את השטח פנוי מכל ריצוף או כיסוי. כמו כן נאסר על קהת להציב שולחנות, כסאות או כל ריהוט אחר באופן קבוע בחצר המשותפת, אלא באופן ארעי בלבד ולקפל ולהכניס לדירתם בתום השימוש. על קהת לעשות כן עד ליום 31.12.19 ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך לבדם.

89. מרצפות בשביל - מהביקור במקום נוכחתי לראות כי מדובר במספר מועט של רצפות המונחות על גבי הרכוש המשותף באופן המאפשר מעבר נוח, בעיקר בעתות גשמים ואין בכל משום סממן כלשהו לשימוש ייחודי. בנסיבות העניין התרשמתי כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

90. הצבת חפצים בשטחי הרכוש המשותף: פרלמוטר הלינה בתביעתה על הצבת אדניות ופסלים בשטחי החצר המשותפת. לטענתם הדבר נעשה ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות. מביקורי בשטח נוכחתי לראות כי קיימים עצמים ואדניות ברחבי הרכוש המשותף ואף בסמוך לדלת הכניסה של פרלמוטר באופן שאין בו כדי לחרוג משימוש סביר ברכוש המשותף. לא מצאתי כי יש בסיס להורות על סילוקן של אדניות אלו. גם חפצי נוי כגון פסלים, אינם מהווים שימוש ייחודי או אסור ברכוש המשותף. עם זאת ברי כי בסמכותה של האסיפה הכללית להחליט על הסרת הפסלים או צמצום האדניות והצמחייה ככל שימצאו כי יש מקום לכך.

91. מערכת ההשקיה - מהראיות עולה כי מערכת ההשקיה של חלק מהצמחייה, העציצים והאדניות המוצבים בחצר המשותפת הוקמה על ידי קהת, והם אלו שנשאו ברכישתה. חנה קהת העידה בהקשר זה כי עם הגעתם לבניין התקינו, בין היתר, מערכת השקיה והציבו עציצים ברכוש משותף. מעדותה, אשר לא נסתרה, עלה כי מערכת ההשקיה זו מחוברת לדירתם הפרטית וכי בעלי הדירות בכניסה (מלבד פרלמוטר) משפים אותם עבור עלויות המים (ראה עדות חנה קהת פרוט' מיום 8.4.19, עמ' 5, שורות 20-28). טענתה של פרלמוטר כי מדובר במערכת המחוברת לקו המים המשותף נטענה בעלמא ולא נתמכה בראייה אחרת. בתצהירה כבר נסוגה פרלמוטר מהטענה וציינה כי מדובר ב-"מערכת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השקיה שלא ברור להיכן היא מחוברת" (סעיף 19 לתצהירה מיום 4.2.18). בדומה ציין גם בנה אנרי בתצהירו כי "לא ברור לנו לאן מחוברת המערכת" (סעיף 8 לתצהירו מיום 4.2.18). גם מעדות ביטון עלה כי מדובר במערכת השקיה שהותקנה באופן פרטי וקהת נשאו במימונה ("מדובר במערכת פרטית שהתקינו על חשבונם כדי להשקות את העציצים בשטח המשותף" – פרוט' 8.4.19, עמ' 14 שורות 39-42). מתצהירי בעלי דירות אחרות בכניסה, כמו ביטון וקאופמן עלה כי אלו כלל אינם מתנגדים להצבת העציצים ותיחזוקם על ידי קהת (ראה למשל סעיף 9 לתצהיר יערה קאופמן מיום 19.6.19 וסעיף 7 לתצהיר ביטון מיום 19.6.18). בנסיבות אלו עדותה של חנה קהת, בנוגע לכך שמערכת ההשקיה מחוברת לדירתה הפרטית, מהימנה עלי. משלא מצאתי כי מדובר במערכת השקיה המחוברת לקו המים המשותף, אין בסיס להורות לקהת לפרקה. מהראיות עלה גם כי ממילא פרלמוטר לא נושאים בעלויות הכרוכות בהשקיה הנובעת ממערכת זו, אלא אך בעלי הדירות שנתנו הסכמתם לכך.

92. המצלמות – פרלמוטר ביקשו בתביעתם להורות לקהת להסיר את המצלמות שהציבו ברכוש המשותף. בביקורי במקום עלה כי מצלמות כאלו אינן בנמצא. קהת טענו כי היו אלו מצלמות דמה ומעולם לא התקינו מצלמות אמתיות. כך או אחרת, משלא קיימות עוד מצלמות ברכוש המשותף, הרי שהסעד הנוגע לפירוק המצלמות מתייטר ודינו להימחק.

93. השילוט בחדר המדרגות – פרלמוטר טענה כי יש להורות לקהת להסיר שילוט שתלו בחדר המדרגות בסמוך לדלת דירתם ועליה כתוב שמם. מהתמונה שצורפה לכתב התביעה (נספח ה') עולה כי קהת הציבו שלט עם שמם על גבי דלת דירתם מחדר המדרגות וכן שלט במימדים מעט גדולים מגודל המזוזה המקובעת לדלת דירתם ועליה "ברכת הבית". בנסיבות אלו ובשים לב למיקום השלטים ולמידותיהם לא מצאתי כי יש בהם חריגה מגדר שימוש סביר ברכוש משותף ואין בסיס להורות על סילוקם כמבוקש. כך, בביקורי במקום נוכחתי עוד לראות כי מנועי המזגנים אשר הותקנו בסמוך לחלונות דירת קהת על גבי הקירות החיצוניים מהווים גם כן שימוש סביר ברכוש משותף ולא חורגים מכך (ראה בהקשר זה האמור גם בסעיף 76 לעיל). גם בהיבט זה מצאתי לנכון לדחות את הסעד המבוקש בהקשר של הסרת מנועי המזגנים.

94. המחסן מתחת לשטח העמודים – פרלמוטר הלינה בתביעתה על כך שקהת השתלטו על שטח משותף מתחת לעמודים והפכו אותו למחסן פרטי שלהם, תוך העתקת המנהול של בויב המטבחים שהיה באותו מקום, ממקומו. קהת הכחישו טענה זו בכתב הגנתם תוך שביחס למנהול טענו כי זה היה מחוץ לשטח שמתחת דירתם עוד לפני שרכשו את הדירה. בביקורי במקום (כפי שעולה גם מהתמונה שצורפה כנספח י' לכתב התביעה) ראיתי כי מתחת לשטח ההרחבה של דירת קהת (הרחבה שנעשתה במסגרת הרחבת דירות נוספות בכניסה א' ועליה לא הלינה פרלמוטר) מתחת לחדר האורחים, נסגר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלל המשמש כמחסן לדירת קהת (נספח יא' לכתב התביעה, מוצג ת/5). מדובר למעשה בחלל שאינו חלק מההרחבה אלא נמצא מתחת לשטח הדירה ולפיכך הוא רכוש משותף.

95. קהת ביקשו להסתמך על פסק הדין שניתן בתיק (מפקח) 276/13 קהת נ' סעוני, 24.4.14 (נספח יב' לתצהיר קהת מיום 19.6.18), על מנת ללמוד כי מדובר במחסן שהוא בבעלותם. אולם, אין הנדון דומה לראייה. בתיק 276/13 הושגה הסכמה בין קהת לשכנים אחרים בבית המשותף (שאינם הצדדים להליך דנן), לה ניתן תוקף של פסק דין. מעבר לקהת, לא היו הצדדים האחרים בהליכים דנן צד שם ועל כן ממילא פסק הדין לא מחייב אותם. באותו הליך הסכימו הצדדים (קהת- התובעים והשכנים האחרים כנתבעים) בין היתר, כי "הנתבעים ירחיקו את הציוד המוחזק בשטח הרכוש המשותף שמתחת למרפסת דירתם למרחק של 65 ס"מ מפתח המחסן של התובעים, וזאת בתוך 10 ימים. ביתר השטח יוכלו להמשיך ולהחזיק ציוד ששייך להם". העובדה כי ההסכמה נוסחה כך שהמחסן תואר כ"של התובעים", אין בה כדי ללמד כי מדובר במחסן שבבעלותם מהבחינה הקניינית וכלפי כולי עלמא, אלא אך כי כך ראו זאת הצדדים בעת הגעתם להסכמה זו.

96. למעשה, מחומר הראיות עולה כי מדובר בשטח משותף שנסגר על ידי קהת ומשמש להם למחסן. גם אם מדובר בשטח קטן, "כוד" כהגדרת קהת, עדיין מדובר ברכוש משותף בו עושים קהת שימוש ייחודי. משלא הגיעו הצדדים להליך דנן להסכמה בנושא זה ומשלא ניתנה, כאמור, הסכמת כל בעלי הדירות לשימוש זה, הרי שעל קהת לסלק ידם מהמחסן, לפרק את הדלת שהציבו שם ולהשיב המצב לקדמותו. בנוגע למנהול הרי שלא הוגשה כל ראייה המלמדת כי אכן קהת הם שהסירו מנהול שהיה במקום ועל כן משלא עמדה פרלמותר בנטל הנדרש במשפט אזרחי בהקשר זה, לא מצאתי בסיס ליתן לקהת הוראות בהקשר זה.

97. סיכומי של נושא זה הוא כי עד ליום 31.12.19 על קהת לסלק ידם מהמחסן שיצרו מתחת לסלון דירתם והנמצא ברכוש המשותף (ראו בתמונה נספח יא' לכתב התביעה), להסיר את דלת הברזל שהציבו שם (מוצג ת/5), ולהותיר את השטח פתוח לשימוש כל בעלי הדירות. קהת יישאו בכל העלויות הכרוכות בכך.

98. ברכת הניקוז - פרלמותר טענה, כזכור, כי קהת אטמו את בריכת הניקוז שלא כדין. בביקורי במקום לא מצאתי חיזוק לטענת פרלמותר כי בריכת הניקוז אכן נאטמה. נוכחתי לראות כי בריכת הניקוז פתוחה אולם עליה הציבו קהת משטח ארעי מפתח, הניתן להסרה בנקל, וזאת על מנת למנוע ריחות לא נעימים. יש לציין כי בביקורי במקום עלו ריחות ביוב חזקים מפתח זה, כך שסגירת ארעית מסוג זה של בריכת הניקוז, למניעת ריחות, הנה סבירה ומהווה בנסיבות העניין שימוש סביר בהחלט ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/479/2016, 1/48/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו. סוף דבר

99. תיק 479/16-

התביעה מתקבלת. על פרלמוטר להסיר את גידור השטח המסופח ולהותיר את השטח המסופח פתוח ובלתי מגודר בכל סוג של גידור לרבות צמחייה ופנוי מכל חפץ, לשימוש כלל בעלי הדירות. פרלמוטר רשאית להציב ולהותיר בשטח זה באופן קבוע עציצים ואדניות בלבד, ובלבד שאופן הצבתם לא יתחום שטח חצר כלשהי. על פרלמוטר להשלים ביצוע האמור עד ליום 31.12.19, כאשר פרלמוטר תישא לבדה בכל העלויות הכרוכות בכך.

תיק 48/17 -

א. על אשכנזי להימנע מלהציב חפצים, לרבות מחסן או כל אמצעי אחסון אחר בחדר המדרגות לרבות בסמוך לסולם הגישה לגג.

ב. הסעד המבוקש בנוגע לחלל גג הרעפים מתקבל באופן חלקי. על אשכנזי לפתוח לרווחה את הכניסה לחלל גג הרעפים (במעלה הסולם המוביל אליו מחדר המדרגות), באופן שלא תוותר כל דלת או משטח אחר בכניסה לגג והחוסם את הגישה המלאה אל חלל גג הרעפים. כמו כן אני מורה לאשכנזי להסיר את כל קירות הגבס הבנויים כיום בחלל גג הרעפים ולהותיר את חלל גג הרעפים נקי מחומרי בנייה. עוד אני מורה לאשכנזי להימנע מכל בנייה בעתיד של קירות גבס כאמור בחלל גג הרעפים, אלא אם יקבל לכך היתר בניה כדין ויהיה בידיו את הסכמת בעלי הדירות כדין. על אשכנזי לעשות כן עד ליום 31.12.19.

ג. יתר הסעדים המבוקשים - נדחים.

תיק 69/17-

א. אני מורה לקהת להסיר את כל מרבדי הדשא הסינתטי משטח החצר הסמוך לדלת החיצונית שנפערה לדירתם (כפי שנראה בנספח י' לתצהיר עדותה הראשית של פרלמוטר) ולהותיר את השטח פנוי מכל ריצוף או כיסוי. כמו כן נאסר על קהת להציב אופן קבוע שולחנות, כסאות או כל ריהוט אחר בחצר המשותפת, אלא באופן ארעי בלבד ולקפל ולהכניס לדירתם בתום השימוש. על קהת לעשות כן עד ליום 31.12.19 ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך לבדם.

ב. על קהת לסלק ידם מהמחסן שיצרו מתחת לסלון דירתם והנמצא ברכוש המשותף (ראו בתמונה נספח יא' לכתב התביעה), להסיר את דלת הברזל שהציבו שם (מוצג ת/5) ולהותיר את השטח פתוח לשימוש כל בעלי הדירות. קהת יישאו בכל העלויות הכרוכות בכך. על קהת לעשות כן עד ליום 31.12.19.

100. בשים לב לתוצאות ההליכים ובנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין